

1500686-66.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... BALANÇA DE PRECISÃO, INSTRUMENTO TÍPICO DO TRÁFICO, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500686-66.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500686-66.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2065603/2022 - 01º D.P. CAJAMAR, 23488683 - 01º D.P. CAJAMAR, 211/22/430 - 01º D.P.

CAJAMAR, 2065603 - DEL.POL.CAJAMAR, 211/22/430 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03 porque, segundo a denúncia, no dia 9 de março de 2022, foi surpreendido guardando a droga e a munição descritas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela nulidade ou absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL
FUNDAMENTO E DECIDO

Afasto a preliminar, eis que não restou demonstrada a alegada nulidade no cumprimento do mandado de busca.

Ademais, ainda que alguma irregularidade houvesse, a entrada dos policiais foi autorizada pela esposa, que confirmou que residiam no local, o que por si só confere legitimidade a prisão em flagrante.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico e posse ilegal encontra-se comprovada pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passemos a analisar a autoria do delito.

No caso concreto, o réu foi preso em flagrante pela prática delitiva.

As drogas e munições foram apreendidas na RESIDÊNCIA do réu.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE e BALANÇA DE PRECISÃO, INSTRUMENTO TÍPICO DO TRÁFICO, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o. da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

Os depoimentos seguros e coesos dos policiais merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

Não é crível que os policiais aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico e posse ilegal de arma na forma narrada na inicial.

Sendo certa a condenação, passo a dosimetria da pena.

Além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da quantidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei n

11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011). O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante"

(Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base" (Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Em razão da reincidência específica, a pena sofrerá um acréscimo de 1/3, tornando-se definitiva em 7 anos, 9 meses de reclusão e 777 dias-multa.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente e em razão da reincidência específica.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a pena será fixada com acréscimo de 1/6 em razão da reincidência, em 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias

multa, cujo valor fixo no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

- CONDENAR o réu CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS 'a pena de 7 anos, 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 777 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

- CONDENAR o réu CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e o pagamento de 11 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 12, da Lei 10.826/03.

O regime inicial será o fechado e o réu não poderá apelar em liberdade em razão da reincidência e grande quantidade de drogas, nos termos da decisão de fls. 562, cujos fundamentos não foram alterados.

Decreto o perdimento do dinheiro e instrumentos do crime.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

PI

Cajamar, 29 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA